

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 207/2532

นางเรียน วิเศษสินธุ์ กับพวก

โจทก์

นางระเบียบ บุรณะบุตร กับพวก

จำเลย

นางสมนึก เปรมวัฒนะ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 332)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสี่จัดการออกโฉนดที่ดินจำนวน 12 ไร่
ตามสัญญาจะซื้อขายท้ายฟ้องแล้วจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกแปลงที่ยังไม่ได้
โอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ 2 พร้อมกับรับเงินค่าที่ดินที่ยังไม่ได้ชำระ
จากโจทก์โดยฝ่ายจำเลยเป็นผู้ออกเงินค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ทั้งหมดหากจำเลยทั้งสี่ไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว
ได้ให้จำเลยคืนเงินมัดจำจำนวน 682,500 บาท กับชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 400,000
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,082,500 บาท ให้โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีในต้นเงิน 1,082,500 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 311,312)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ในส่วนที่ให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามจำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้
ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ สำหรับค่าเสียหายถ้าจำเลยที่ 2 หา
ประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไป
อีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับสำหรับค่าเสียหาย

พิจารณาแล้ว ในส่วนที่ให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามจำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้
ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ สำหรับค่าเสียหายถ้าจำเลยที่ 2 หา
ประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไป
อีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับสำหรับค่าเสียหาย

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ